

PARECER/2025/9

I. Pedido

1. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República solicitou à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) a emissão de parecer sobre o Proposta de Lei n.º 44 XVI 1ª (GOV), que autoriza o Governo a adaptar a ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) 2021/784, do Parlamento e do Conselho, de 29 de abril de 2021, relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha.

2. A CNPD emite parecer no âmbito das suas atribuições e competências, enquanto autoridade administrativa independente com poderes de autoridade para o controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidos pela alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º, a alínea b) do n.º 3 do artigo 58.º e n.º 4 do artigo 36.º, todos do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, (doravante RGPD), em conjugação com o disposto no artigo 3.º, no n.º 2 do artigo 4.º e na alínea s) do n.º 1 do artigo 6.º, todos da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que executa na ordem jurídica interna o RGPD, (doravante Lei de Execução) e, ainda nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto, que aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais, para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais, transpondo a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.

II. Análise

3. O n.º 4 do artigo 18.º da Lei n.º 43/2004, de 18 de agosto, (Lei de Organização e Funcionamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados), dispõe que: "Os pedidos de parecer sobre disposições legais e regulamentares em preparação devem ser remetidos à CNPD pelo titular do órgão com poder legislativo ou regulamentar, instruídos com o respetivo estudo de impacto sobre a proteção de dados pessoais".

4. O facto do pedido de parecer que se aprecia não vir acompanhada do necessário estudo de impacto sobre a proteção de dados pessoais inviabiliza, por parte da CNPD, uma avaliação mais rigorosa sobre os riscos decorrentes dos tratamentos de dados pessoais a realizar.

5. A proposta de lei tem como objeto, como estabelece o artigo 1º, conceder ao Governo autorização legislativa para: a) adaptar a ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) 2021/784 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2021, relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha; b) proceder à terceira alteração à Lei n.º 99/2009, de 4 de setembro, que aprova o regime quadro das contraordenações do sector das comunicações, alargando o seu âmbito de aplicação de forma a que as contraordenações resultantes de

infrações ao disposto no Regulamento (UE) 2021/784 constituam contraordenações no sector das comunicações; c) proceder à décima terceira alteração à Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, que estabelece a organização do sistema judiciário, atribuindo aos juízos de pequena criminalidade competência para decidirem os recursos das decisões das autoridades administrativas previstas no Regulamento (UE) 2021/784.

6. A autorização legislativa tem o sentido e limites fixados no artigo 2º da Lei de autorização, concretamente: a atribuição à Polícia Judiciária de competência para efeitos de emissão de decisões de supressão ou de bloqueio; o desenho do regime de recursos daquelas decisões, atribuindo-se ao juízo criminal competente na área da sede do prestador de serviços de alojamento virtual ou do seu representante legal, ou o de Lisboa, no caso de não ser possível determiná-la, a competência para conhecer do recurso; determinar que dessa decisão cabe recurso para o Tribunal da Relação, sendo atribuído ao recurso o efeito meramente devolutivo; identificação das entidades com legitimidade para a interposição dos recursos; estabelecimento do regime contraordenacional aplicável ao incumprimento do Regulamento 2021/784 e a alteração à Lei 99/2009, de 4 de setembro.

7. O artigo 1º do Decreto-Lei autorizado dispõe que o diploma tem como objeto adaptar a ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) 2021/784 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2021, relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha e as normas subsequentes estabelecem o regime adotado no que concerne à designação das autoridades competentes para efeitos das diferentes atribuições que são consignadas no artigo 12º do Regulamento, as garantias de sindicância das decisões, bem como o regime sancionatório aplicável aos casos de incumprimento das disposições constantes do Regulamento.

8. Por deliberação de 14 de junho de 2023 a CNPD emitiu, a pedido da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o Parecer n.º 2023/57 sobre a Proposta de Lei n.º 86/XV/1 (GOV), que tinha por objeto a execução na ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) 2021/784.

9. Por deliberação de 5 de novembro de 2024 a CNPD, em resposta ao pedido apresentado pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, emitiu o Parecer n.º 2024/49 sobre a Proposta de Lei n.º 229/XXIV/2024 que autorizava o Governo a adaptar a ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) 2021/784, do Parlamento e do Conselho de 29 de abril de 2021.

10. Mantêm-se válidas as considerações tecidas e as recomendações apresentadas no Parecer 2023/57, que se encontra publicado no sítio da CNPD, consultável em <https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/122092>, e que aqui se transcreve:

“Atento o exposto, entende a CNPD pelas razões supra -expostas, que, de forma a salvaguardar adequadamente os direitos fundamentais postos em crise com a execução do Regulamento, a competência para emitir as

decisões de supressão e de bloqueio de conteúdos considerados terroristas, as decisões para repor ou desbloquear o acesso àqueles conteúdos, para emitir decisões fundamentadas nos termos do artigo 4 do Regulamento e demais competências atribuídas à Polícia Judiciária pela Proposta em análise, não devem ser atribuídas a uma Polícia, mas a um magistrado judicial, admitindo-se que em caso de urgência pudesse equacionar-se que aquela Polícia possa emitir tais decisões, submetida a validação ulterior.”

11. O n.º 6 do artigo 5º da Proposta de Lei prevê a agravação da coima a aplicar em caso de reincidência no incumprimento das obrigações previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1.

12. O diploma nada refere sobre a organização desse registo de sanções, nem identifica a entidade responsável por essa base de dados, quais os dados que serão objeto de tratamento mesmo, sendo que pessoas singulares podem incorrer na prática das infrações aí previstas.

13. Nessa medida, alerta-se para a necessidade de os dados de carácter pessoal alvo de registo serem os adequados, pertinentes e conservados por um período de tempo limitado, a definir.

III. Decisão

14. Face ao exposto, a CNPD remete para as recomendações apresentadas no Parecer 2023/57, de 14 de junho, publicado na Página da CNPD, Decisões, Pareceres, consultável em <https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/122092>.

15. Assinala ainda que o diploma nada refere sobre a base de dados constituída com o registo de sanções aplicadas, sendo necessário identificar a entidade responsável pelo tratamento dos dados, quais os dados que serão objeto de tratamento, definindo o período de tempo limitado em que serão mantidos.

Lisboa, 24 de janeiro de 2025



Conceição Diniz (Relatora)